

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1583/2532

นายภิรมย์ สาริบุตร

โจทก์

นายสาธิต วัชรวิสัย กับพวก

จำเลย

นายสอน กำสรี จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่าจำเลยที่ 2 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 113)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ 80,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย
ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนถึงวันชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยที่ 1 ไม่
ชำระให้จำเลยที่ 2 ชำระแทน

จำเลยที่ 2 ฎีกาและแก้ไขเพิ่มเติมฎีกา (อันดับ 82,94)

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 110)

จำเลยที่ 2 เคยยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกามาแล้วครั้งหนึ่ง ศาล
ฎีกามีคำสั่งอนุญาต โดยกำหนดให้จำเลยที่ 2 หาหลักประกันมาวางต่อศาลชั้นต้น มิ
ฉะนั้นให้ยกคำร้อง แต่จำเลยที่ 2 นำหลักประกันมาวางต่อศาลเมื่อพ้นกำหนดระยะ
เวลาตามที่ศาลชั้นต้นกำหนด ศาลชั้นต้นถือว่าจำเลยที่ 2 ไม่วางหลักประกัน คำร้อง
ขอทุเลาการบังคับจึงต้องยกไปตามคำสั่งของศาลฎีกา (อันดับ 104,108)

อนึ่ง ศาลชั้นต้นได้มีหนังสือเรื่องขอขอยืมสำนวนจากศาลฎีกาลงวันที่ 24
กรกฎาคม 2532 แจ้งว่าบัดนี้เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดทรัพย์ของจำเลยที่ 2 ไว้แล้ว

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องรับผิดชอบตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยนับจนถึงวันทราบคำสั่งนี้และดอกเบี้ยต่อไป
อีก 2 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้จำเลย
ที่ 2 ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องรับผิดชอบตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยนับจนถึงวันทราบคำสั่งนี้และดอกเบี้ยต่อไป
อีก 2 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้จำเลย
ที่ 2 ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ส่อง สุขะปุลณพันธ์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ